

**SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NE**  
**( BİLİRKİŞİ RAPORU )**

**ESAS NO** : 2024 / 457

**DAVACI** : NAMIYE ÖZER

**VEKİLİ** : Av. CİHAT MERT - Av. SEFA POLAT.

**DAVALI** : AHMET POLAT

**VEKİLİ** : Av.

**DAVA KONUSU** : Haksız fiilden (trafik kazası) kaynaklı Maddi Tazminat talebi

**DAVA TARİHİ** : 09.01.2025

**GİRİŞ** : Mahkemeniz tarafından 13.11.2025 tarihinde tarafıma tevdi edilen dosyada, Mahkemenizin 05.11. 2025 Tarih CELSE NO: 3. Duruşma Tutanağında Sy Mahkemenin dosya içerisinde bilgi ve belgelerin değerlendirilerek rapor hazırlanması istenmiştir.

**OLAY** : Müvekkile ait 06 CFE 806 plakalı araç ile müvekkilin oğlu olan Buğra ÖZER, 14.06.2023 tarihinde 10.00 sıralarında Sivas Merkez Yenişehir Bulvarından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı istikametindeyken, davalı Ahmet POLAT sevk ve idaresindeki 46 BK 959 plakalı aracı ile Sivas Otogar istikametinden Erzincan istikametine seyri esnasında Recep Tayyip Erdoğan kavşağında kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen geçmek istediği sırada müvekkile ait olan aracın yan kısımlarına çarpması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

**BİLİRKİŞİDEN İSTENENLER** : Dava konusu aracın olay tarihi itibari ile davacı aracının modeli, yaşı, özellikleri, hasarlı kısımları v.s. göz önünde bulundurularak olay tarihi itibariyle aracın 2. el piyasa rayiç değeri tesbit edilerek tamirinin ekonomik olup olmadığı ve hurdaya ayrılmasının gerekip gerekmediğinin ve aracın tamirinin ekonomik olup olmadığının değerlendirilmesi ayrıca aracın piyasa koşullarına göre kazadan önceki 2. el piyasa rayiç bedelinin ve kazadan sonraki hurda (sovtaj) değerinin belirlenmesi belirlenen rayiç değerden de aracın hurda bedeli indirilmek suretiyle davacının talep edebileceği **pert farkı** alacağının hesaplanmasının ve davacının **ikame araç bedeline** ilişkin talebinin makul tamir süresi üzerinden hesaplanarak rapor hazırlanması istenmiştir.

**DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERİN İNCELENMESİNDE;**

**06 CFE 806 PLAKALI ARACIN TEKNİK BİLGİLERİ.**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| PLAKASI             | 06 CFE 806                          |
| MARKASI             | VOLKSWAGEN                          |
| MODEL               | 2014                                |
| CİNSİ               | OTOMOBİL (AC STEYŞİN )              |
| MOTOR NO            | CLHC72725                           |
| ŞASI NO             | WVWZZZAUZFP057277                   |
| RENK                | SİYAH                               |
| ÇALIŞMA KİLOMETRESİ | 177417                              |
| TİPİ                | GOLF VII 1.6 TDI BMT 105 COFORTLINE |
| YAKIT CİNSİ         | DİZEL                               |
| KOLTUK SAYISI       | 5                                   |
| SİLİNDİR HACMİ      | 1598 cm3                            |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| MOTOR GÜCÜ              | 77 kw.     |
| TRAFİKTE ÇEKİLME TARİHİ | 25.07.2023 |

**DAVACI VEKİLİ.** Müvekkile ait 06 CFE 806 plakalı araç ile müvekkilin oğlu olan Buğra ÖZER, 14.06.2023 tarihinde 10.00 sıralarında Sivas Merkez Yenişehir Bulvarından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı istikametindeyken, davalı Ahmet POLAT sevk ve idaresindeki 46 BK 959 plakalı aracı ile Sivas Otogar istikametinden Erzincan istikametine seyri esnasında Recep Tayyip Erdoğan kavşağında kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen geçmek istediği sırada müvekkile ait olan aracın yan kısımlarına çarpması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağı, olay anına ilişkin kamera kayıtları, olayın tarafı olan sürücü beyanları ve diğer tüm deliller bütün halinde değerlendirildiğinde kazanın meydana gelmesinde 46 BK 959 plakalı araç sürücüsü Ahmet POLAT'ın 2918 sayılı KTK 47/1-b kuralını ihlal ettiği ve kazanın meydana gelmesine tam kusurlu olarak sebep olduğu açık bir şekilde ortadadır. Bahse konu kazanın gerçekleşmesinde sürücü Ahmet POLAT %100 olarak kusurlu bulunmuştur. **Sigorta şirketi ile Ahmet POLAT arasında imza edilmiş bulunan 535975382 poliçe numaralı poliçe gereği; sigorta şirketi (Türkiye Sigorta A.Ş.) ile müvekkil arasında 11.07.2023 tarihinde Mutabakat metni düzenlenmiştir. Söz konusu metin gereği araç pert total olarak işlem görmüş, aracın rayiç bedeli 750.000,00 TL, sovtaj bedeli 510.555,00 TL ve kalan tazminat değeri de 120.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Müvekkile de bu belirlemeler üzerinden bir ödeme yapılmıştır. Mutabakat metninde aracın rayiç bedeli 750.000,00 TL olarak belirlenmişse de bu belirleme gerçeği yansıtmamaktadır.** Kaza tarihi baz alınarak bir piyasa araştırması yapıldığında kazaya karışan aracın emsallerinin ortalama piyasa değeri 950.000,00 TL civarındadır. Aracın rayiç bedeli hatalı olarak belirlenmiş olup, bundan kaynaklı oluşan farkın müvekkile ödenmesi gerekmektedir. Zira sigorta şirketi tarafından yapılan ödeme, müvekkilin gerçek zararını karşılamamaktadır.

Müvekkile ait aracın kullanılmaz halde olması nedeniyle ve söz konusu bedelin kaza tarihinde 1 ay sonra eksik bir şekilde ödenmesi nedeniyle müvekkil 1 ayı aşkın bir süre zarfı boyunca ikame araç kullanmak zorunda kalmış; bu surette ekonomik anlamda kayıp yaşadığı gibi yaşam kalitesini de belli ölçüde kaybetmiştir. Müvekkilin araçtan mahrum kalma süresi dosyadaki diğer bilgi ve belgelerle sabittir. Sürücü Ahmet POLAT'ın asli ve tam kusurlu olarak sebebiyet verdiği kaza neticesinde müvekkilin aracından uzun bir süre mahrum kaldığı; bu sebeple araç mahrumiyet tazminatının doğduğu açık olup; araç mahrumiyet tazminatının kaza tarihinden işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz ile davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin söz konusu trafik kazası sonucu uğradığı maddi zararlarının davalıya ait aracın sigorta şirketi tarafından tam olarak karşılanmadığı için, kalan gerçek zararının davalı tarafından ilgili mevzuat ve yerleşik yargısal içtihatlar gereği tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.

**DAVALI AHMET POLAT 09.10.2024 TARİHLİ DİLEKÇESİNDE ÖZETLE:** Dava konusu 14.06.2023 tarihli trafik kazasında tam kusurlu olduğumu kabul etmiyorum, kusur oranına itiraz ediyorum. Davacı tarafın tüm zararı kendi sigorta şirketim tarafından karşılanmıştır. Sigorta davacının tüm zararlarını karşıladığı için davacı tarafından halen afaki rakamlar talep edilmektedir. Bu bedeli kabul etmiyorum. Davacının tüm zararı karşılanmıştır.

Bilindiği üzere sigortaya evraklar gönderildiğinde ödemeler yapılmaktadır. Davacı evrakları geç göndermiş ve ödemeyi bir ay içerisinde almışsa bu benim sorumluluğum değildir. Davacının kendi sorumluluğudur. Bu nedenlerle davayı kabul etmediğini belirtmiştir.

## 14.06.2023 TARİHİNDEKİ KAZADA EKSPER TARAFINDAN HASARLI PARÇA LİSTESİ

### HASAR TAZMİNAT HESABI

Mağdur TC Kimlik No : 33502678958

Mağdur IBAN :

#### EKLER

|                                                   |                                        |                                                |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ALKOL RAPORU (ASIL) 1 Adet (19.06.2023)           | EHLİYET (FOTOKOPI) 2 Adet (19.06.2023) | HASAR FOTOĞRAFLARI (ASIL) 65 Adet (19.06.2023) | NÜFUS CÜZDANI (FOTOKOPI) 1 Adet (19.06.2023) |
| OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI (ASIL) 6 Adet (19.06.2023) | POLİÇE (FOTOKOPI) 1 Adet (19.06.2023)  | RAYİÇ ÇALIŞMASI (ASIL) 2 Adet (27.06.2023)     | RUHSAT (FOTOKOPI) 2 Adet (19.06.2023)        |
| ZABIT (ASIL) 2 Adet (19.06.2023)                  |                                        |                                                |                                              |

#### III-) HASAR TESPİTİ

##### A) DEĞİŞMESİ GEREKEN HASARLI PARÇA VE MALZEMELER

###### PARÇALAR

| PARÇA KODU    | PARÇA ADI           | PARÇA ADET | OIM | TEDARİK MI ? | ISK ORN | TEDARİK DURUMU    | PARÇA TAKIP NO | KK TENZİLİ | SİSTEM FİYATI | PARÇA FİYATI KDV'siz |
|---------------|---------------------|------------|-----|--------------|---------|-------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|
| 510831056S    | ÖN SĞ KAPI          | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   | Sigorta Onayı ile |                | 0          | 12.818,40     | 12.818,40            |
| P0H008597Y    | YAP TAKIMI ÖN CAM   | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   |                   |                | 0          | 497,43        | 497,43               |
| 3G08235382V   | TOPUZ KUMANDA TELİ  | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   |                   |                | 0          | 627,33        | 627,33               |
| 8K0831402D    | Ü MENT ÖN SĞ KAPI   | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   | Sigorta Onayı ile |                | 0          | 1.369,55      | 1.369,55             |
| 510867222ABAS | AR SĞ KAPI DÖŞ      | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   |                   |                | 0          | 5.707,78      | 5.707,78             |
| 510821022D    | SĞ ÇAMURLUK         | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   |                   |                | 0          | 1,00          | 1,00                 |
| 510837249A    | YÜK BÖLM ÖN SĞ KAPI | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   | Sigorta Onayı ile |                | 0          | 624,42        | 624,42               |
| 5Q4881108K    | ÖN SĞ KOLTUK ISK    | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   |                   |                | 0          | 13.726,14     | 13.726,14            |
| 510864236B    | ÖN SĞ ÇAMURLAR AMOR | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   |                   |                | 0          | 473,13        | 473,13               |
| 510845202B    | ÖN SĞ KAPI CAMI     | 1          | O   | HAYIR        | 45,00   | Sigorta Onayı ile |                | 0          | 1.702,70      | 1.702,70             |

|                |                      |   |   |       |       |                   |  |   |           |           |
|----------------|----------------------|---|---|-------|-------|-------------------|--|---|-----------|-----------|
| 510881375B     | DOLGU ALT ÖN SĞ KOL  | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 2.610,44  | 2.610,44  |
| 5G0805970N     | ÖN SĞ AR DAVLUMBAZ   | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 1.332,36  | 1.332,36  |
| 510837916D     | İÇ KAPL ÖN SĞ KAPI   | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 145,79    | 145,79    |
| 510881314K82V  | SĞ KOL ISK D KAPLAMA | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 894,36    | 894,36    |
| 510845412SNVB  | ÖN SĞ YAN CAM        | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 1.862,24  | 1.862,24  |
| 510837462F     | CAM OTOM ÖN SĞ KAPI  | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 3.727,24  | 3.727,24  |
| 510882252A82V  | TOPUZ SĞ KOL KONUML  | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 845,85    | 845,85    |
| D169300M1      | ÖN SL YAN CAM YAPIŞK | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 316,29    | 316,29    |
| 5Q0959801B     | ÖN SĞ CAM OTOM.MOTOR | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 2.294,50  | 2.294,50  |
| 3AA881516      | ÖN SĞ SIRTLIK ISK    | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 9.946,91  | 9.946,91  |
| D00920002      | PRIMER ÖN YAN CAM    | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 201,72    | 201,72    |
| 510837208H3FZ  | DIŞ KOL ÖN SĞ KAPI   | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 2.233,59  | 2.233,59  |
| 510881776D     | DOLGU ALT SĞ SIRT    | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 2.805,74  | 2.805,74  |
| 357853699B     | KESİCİ İP            | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 322,40    | 322,40    |
| 510837812M     | ÖN SĞ KAPI YATAK KAN | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 1.492,43  | 1.492,43  |
| 510881806DANGI | ÖN SĞ SIRTLIK KİLİ   | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 8.444,74  | 8.444,74  |
| D00940104      | TEMİZLİK ÇÖZELTİSİ   | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 685,65    | 685,65    |
| 510839168      | MUH SĞ KAPI KOLU     | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 293,98    | 293,98    |
| 510857755AQVZ  | ÖN SL KEMER KİLİDİ   | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 1.485,39  | 1.485,39  |
| D00950025      | APLIKATÖR            | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 74,36     | 74,36     |
| 510837114GUBN  | İÇ KUM ÖN SĞ KAPI    | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 757,83    | 757,83    |
| 510857756CQVZ  | ÖN SĞ KEMER KİLİDİ   | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 1.485,39  | 1.485,39  |
| 510806378      | İÇ SĞ MARŞPIYE       | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 4.579,97  | 4.579,97  |
| 5K1837016J     | ÖN SĞ KAPI KİLİDİ    | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 4.249,39  | 4.249,39  |
| 510885062NCA9  | AR SĞ SIRTLIK ISK    | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 12.130,72 | 12.130,72 |
| 5Q0801252D     | İÇ SĞ MARŞPIYE       | 1 | O | HAYIR | 45,00 |                   |  | 0 | 5.043,19  | 5.043,19  |
| 3C0837033C     | ÖN SĞ KAPI KİLİT KAM | 1 | O | HAYIR | 45,00 | Sigorta Onayı ile |  | 0 | 647,43    | 647,43    |
| 5Q0959951B     | AR SĞ SENS HAVA YAS  | 1 | C | HAYIR | 0,00  |                   |  | 0 | 4.115,05  | 1.190,92  |

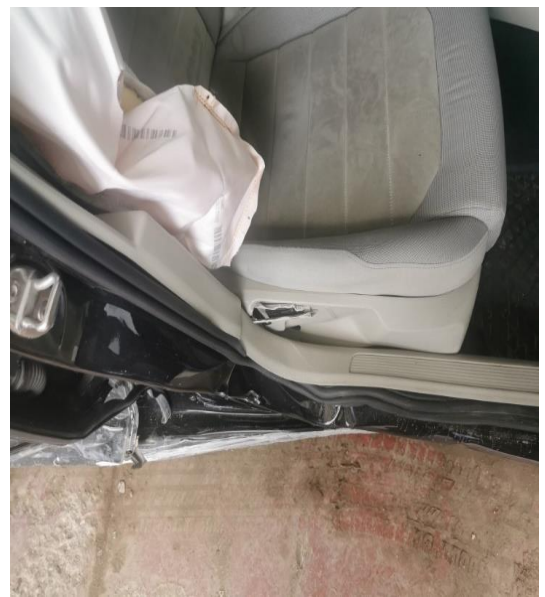
|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| İŞÇİLİK TUTAR                | 75.000,00  |            |
| UYGULANAN İSKONTO            | 11.250,00  |            |
| İSKONTOLU İŞÇİLİK TUTARI     | 63.750,00  |            |
| BOYA TUTARI                  | 0          |            |
| BOYA UYGULANAN İSKONTO       | 0          |            |
| İSKONTOLU BOYA TUTARI        |            | 0          |
| YEDEK PARÇA TUTAR            | 287.600,67 |            |
| UYGULANAN İSKONTO            | 125.588,20 |            |
| KIYMET KAZANMA TENZİLİ       | 0          |            |
| İSKONTOLU YEDEK PARÇA TUTARI | 162.012,51 |            |
| TOPLAM TUTAR                 |            | 226.762,51 |

**06 CFE 806 Plaka Sayılı Aracın Toplam Yedek Parça Ve İşçilik Dahil ( KDV Hariç ) 226.762,41 TL .**













**TAM ZİYA HASAR MUTABAKATNAME VE İBRANAME FORMU**

BRANŞ : ZORUNLU M.M. TRAFİK SİĞORTASI

HASAR DOSYA NO : 4/4670433

ARAÇ SAHİBİ ADI : NAMIYE ÖZER

POLİÇE NO : 535975382

HASAR TARİHİ : 14/06/2023

RAYİÇ BEDELİ : 750.000

ARAÇ PLAKA NO : 06 CFE806

MARKA - MODEL : 2014 VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI COMFORT

ARAÇ ŞASİ NO : WVWZZZAUZFP057277

Türkiye Sigorta AŞ nezdinde düzenlenen 535975382 numaralı Motorlu Kara Taşıt Araçları Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi ile sigortalı 46 BK959 plakalı aracın sahibi bulunduğum 06 CFE806 plakalı araca çarpması neticesinde aracım pert total olarak işlem göreceğine ve belirlenen 750.000-TL rayiç değerine mutabık olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Belirlenen tazminat değeri olan 120.000 TL'nin kusur nispetince 120.000,00.TL' sinin Türkiye Sigorta AŞ tarafından sovtaj bedeli olan 510.555 -TL' sini ise sovtaj alıcı firması tarafından ödeneceğini, elime geçecek olan 120.000,00 TL işbu tazminat bedelini almakla sigorta poliçesi hükümleri tamamen yerine getirilmiş olduğundan adı geçen sigorta

şirketinin iş bu kazadan dolayı kendisine yönelen her türlü borçtan ve taahhütlerden kayıtsız şartsız feragat ettiğimi, Türkiye Sigorta AŞ' ye devir ve temlik ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Trafik tescil ve denetleme büro amirliğinden aracın üzerine haciz, tedbir ve sair takyidatlar olmadığına ilişkin yazının alınış, tarihinden aracın mülkiyetinin devrine kadar geçen sürede araç üzerine konulacak haciz tedbir ve sair takyidatlarla ilgili maddi ve yasal her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu Türkiye Sigorta AŞ 'ye bu nedenle doğacak zararları ödemeyi kabul beyan ve taahhüt ederim. Not: Aracımın pertine karar verilen tarihten itibaren 45. iş günü içerisinde aracın çekme/hurda belgesinin çıkarılması için araç üzerinde herhangi bir haciz, rehin vb. tedbir konulması durumunda tarafıma kaldırılacağı, evraklarının tam olarak teslim edilmemesi aracın servis tarafından yansıtılabilecek otopark ücreti, çekici hizmet bedel ödemelerinin yapılmış olmasını ve aracımın alıcıya eksiksiz teslim edilmesini sağlayacağımı peşinen kabul ederim. Aracımın pertine karar verildiği 45. İş gününe kadar olan sürede tarafıma evrakların teslim edilmemesi durumunda ihale iptal olacağından şirket tarafından açılacak 2. İhale neticesinde yeni sovtaj bedelinin 1. ihale bedelinden düşük olması durumunda aradaki farkın tarafıma karşılanacağını kabul beyan ve taahhüt ederim.

İş bu ibraname, ancak tazminat bedelinin Türkiye Sigorta AŞ/aracı hasarlı hali ile alan firma tarafından aşağıda kayıtlı banka hesabımıza aktarılması için geçerlidir.

AD - SOYAD : Namiye Özer

ADRES : Aydoğan mah. Karın Sok. Bagra Apt Kat:1 Daire 2 SİVAS

TELEFON : 0542 508 60 38

BANKA ADI HESAP - IBAN NO :

Akbank - TR 43 0004 6000 8688 8000 3274 İMZA / TARİH:

85

11.09.2023

**T.C. ADALET BAKANLIĞI**

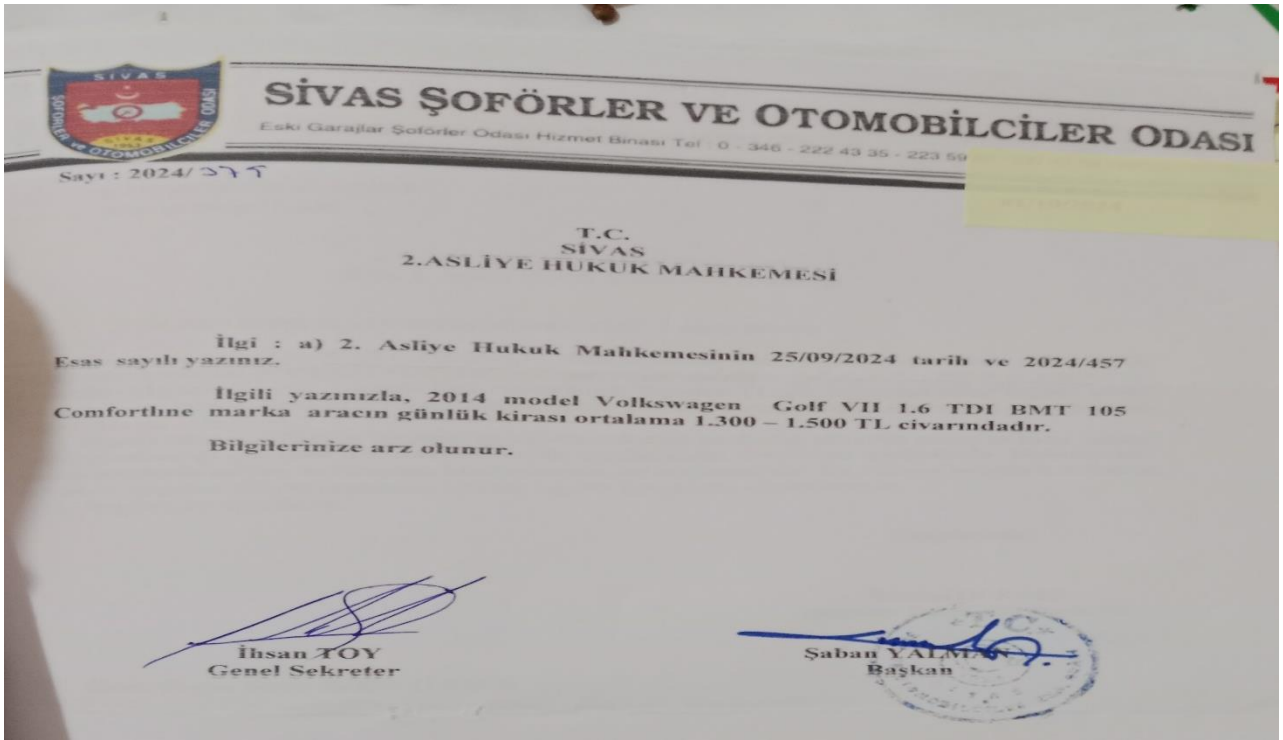
**Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı**

Sayı: 55753286-101.01.02-2025/5959/1504

05/08/2025

--- 46.BK.959 plaka sayılı otomobil sürücüsü Ahmet POLAT'ın % 100 (yüzde yüz) oranında kusurlu,

-- 06.CFE.806 plaka sayılı otomobil sürücüsü Buğra ÖZER' in kusursuz, olduğuna oy birliğiyle karar verildiği kanaatini bildirir müşterek rapordur.



**TESPİT VE DEĞERLENDİRME:** Yukarıda teknik özellikleri ve hasarlı fotoğrafları görülen 06.CFE 806 plakalı aracın 16.04.2023 tarihli maddi hasarlı trafik kazasında hasarlanan parçalar yukardaki tabloda gösterilmiştir. Aracın hasarının giderilmesi için yedek parça ve işçilik olarak toplam KDV dâhil toplam **272.721,14 TL ihtiyaç olacaktır.**

Yukarıdaki **TAM ZİYA HASARMUTABAKATNAME VE İHBARNAME FORMU'NDA** dava konusu aracın tamir edilmeyerek **PERT TOTAL** olarak işlem görmesi için mutabakat sağlanmış ve araç trafikten çekilmiştir.

Araçların **PERT TOTAL** olarak değerlendirilmesi için araç trafik kazası, yangın, sel gibi nedenlerle ağır hasar aldığı ve tamir maliyeti, aracın kaza tarihindeki rayiç bedelinin %70'ini aştığında, araç **PERT** olarak kabul edilir. “**aracın hasarının onarım maliyeti ile aracın piyasa değeri arasındaki farkı gösterir. Eğer bu fark belirli bir yüzdeyi aşıyorsa, araç pert total (tam ziya) olarak kabul edilir ve sigorta şirketi tarafından tamir edilmesi yerine aracın değeri ödenir veya yeni bir araç sağlanır.**”

### **Pert total olan araçlarda takip edilmesi gereken iş ve işlemler:**

**Pert total** “ aracın hasarının onarım maliyeti ile aracın piyasa değeri arasındaki farkı gösterir. Eğer bu fark belirli bir yüzdeyi aşıyorsa, araç pert total (tam ziya) olarak kabul edilir ve sigorta şirketi tarafından tamir edilmesi yerine aracın değeri ödenir veya yeni bir araç sağlanır.”

**Pert olan araca, aracın rayiç bedeli ödenmektedir.** Ancak aracın sovtaj bedelinin kimde kaldığı önemlidir. . Sovtajın sigorta şirketinde kaldığı durumlarda sigorta şirketi araç rayiç bedeli kadar ödeme yapar. Ancak sovtajın araç sahibinde kaldığı durumlarda ise demirbaş bedeli düşülerek ödeme yapılır.

**Trafikten çekilen araçlar genellikle kaza geçirmiş ve ağır hasar almış araçlar için çekme belgesi alınır. Onarım masrafı yüksek olan bir aracın tamiri yakın zamanda yapılmayacaksa bu araç için trafikten çekme işlemi yapılabilir.**

. Dava konusu aracın 16.04.2023 tarihindeki maddi hasarlı trafik kazasında araçtaki hasarın değerlendirilmesinde Türkiye Sigorta AŞ. Nezdinde düzenlenen 535975382 numaralı motorlu kara Taşıt Araçları Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi ile sigortalı 46 BK 959 plakalı aracın sahibi bulunduğum **06 CFE 806 plakalı araca çarpması neticesinde aracım PERT TOTAL olarak işlem göreceğine ve belirlenen 750.000,-TL rayiç değerinde mutabık olduğumu beyan ve taahhüt ederim.** Belirlenen tazminat değeri olan 120.000, TL ‘nin kusur nispetince 120.000, TL ‘sinin Türkiye Sigorta AŞ. Tarafından **SOVTAJ BEDELİ OLAN 510.555, TL** ‘sinin ise sovtaj alıcı firması tarafından ödeneceğini, elime geçecek olan 120.000,TL iş bu tazminat bedelini almakla **sigorta poliçesi hükümler tamamen yerine getirilmiş olduğunu belirtilmiştir**

Yukardaki açıklamalarda dava konusu aracın kaza tarihindeki hasarsız değerinin 750.000,TL , . Sovtaj bedeli 510.555,TL olarak belirlenerek mutabık kalınmıştır

**\*\*Pert Araç Bildirimi İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler Araç perte çıkması halinde sigorta şirketince istenen evrakları kazadan sonra en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilip ve araç pert işlemlerini başlatılması gerekir**

Pert ihbarının sigortalı tarafından eksiksiz şekilde yapılması ve **eksperin çıkardığı raporu teslim etmesi veya karşılıklı mutabakatın ardından en geç 10 iş günü içinde pert ödemesi yapılır.** Eğer aracın kaskosu bulunmuyorsa ve ödeme karşı tarafın trafik sigortası tarafından karşılanacaksa, **bu durumda ödeme süresi 8 iş günü olur.**

Yukardaki açıklamalar değerlendirildiğinde PERT TOTAL olarak kabul edilen 06 CFE 806 Plakalı aracın pert olmasından dolayı davacı bu süre içerisinde aracından mahrum olacağından davacının aynı teknik özellikleri taşıyan bir araç alması veya işlerini görmek için ikame araç kiralaması gerekecektir ve bu işleri yapılabilmesi için 25 gün süreye ihtiyacı olacaktır

Yukarıda teknik özellikleri ve hasarlı fotoğrafları görülen aracın davaya konu trafik kazası sebebi ile uğramış olduğu zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır. Aracını PERT TOTAL olması nedeniyle aracını 25 gün kullanamayacağından, Davacının aracından mahrum kaldığı sürede ikame araç bedeli olacaktır.



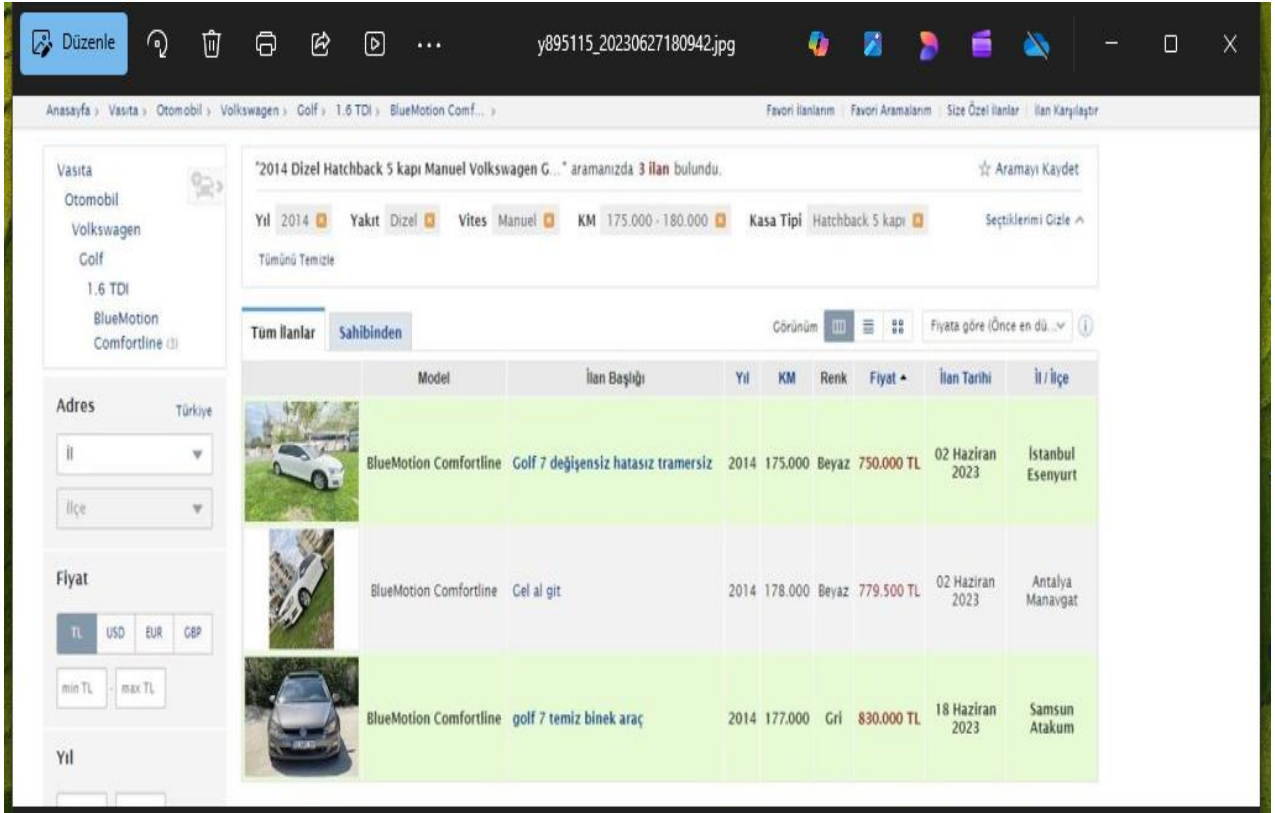
\*\* Araç kiralamada kesin bir formül yoktur, araştırmalarda araç kiralama fiyatlarının çok esnek olduğu ve firmadan firmaya göre fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Araç kiralamadaki kırı terlerden Mevsimler (AYLAR ), kiralama süresi, aracın modeli, markası, otomatik olup olmadığı, aracın sınıfı, bayram ve tatiller gibi günlerde aracın kiralama fiyatlarına etki eden kırı terlerdir.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odasının 01.10.2024 tarih ve Sayı: 2024 / 375 yazısında 2014 VOLKSWAGEN VII 1.6 TDI BMT 105 CONFORTLINE otomobilin bir günlük araç kiralama bedeli **( 1.300,-1.500, ) TL civarında olduğu belirtilmiştir.**

Davacı aracının **PERTE** ayrılması nedeniyle aracından mahrum kalmış ikame aracın bir günlük kira bedelini bulmak için Sivas Piyasasındaki RENTE CAR larla yapılan araştırmalarda kaza tarihinde bir günlük kira bedelinin (sürücü –yakıt hariç ) ortalama olarak **(1.300,- 1.550, ) TL** arasında olacağı tespit edilmiştir.

**Dava konusu araçla yaklaşık aynı teknik özelliklerde bir aracın kaza tarihindeki bir günlük kira bedelinin (sürücü ve yakıt hariç ) 1.300,00 TL olacağı.**

\*\*Davacı aracının kaza tarihinde piyasa değerinin 750.000,TL olarak belirlendiği ancak bu bedelin düşük olduğunu belirtmiş, **Ancak dosyaya sunmuş olduğu aşağıdaki tabloda aracın değerlerinin özellikleri ve eklentilerine ( ör. cam tavan gibi ) göre ( 750.000,- 754.000,-775.000, 814.000, -830.000, ) TL arasında olduğu aşağıda belirtilmiştir.**



| Model                  | İlan Başlığı                        | Yıl  | KM      | Renk  | Fiyat      | İlan Tarihi     | İl / İlçe         |
|------------------------|-------------------------------------|------|---------|-------|------------|-----------------|-------------------|
| BlueMotion Comfortline | Golf 7 değişimsiz hatasız tramersiz | 2014 | 175.000 | Beyaz | 750.000 TL | 02 Haziran 2023 | İstanbul Esenyurt |
| BlueMotion Comfortline | Cel al git                          | 2014 | 178.000 | Beyaz | 779.500 TL | 02 Haziran 2023 | Antalya Manavgat  |
| BlueMotion Comfortline | golf 7 temiz binek araç             | 2014 | 177.000 | Gri   | 830.000 TL | 18 Haziran 2023 | Samsun Atakum     |

6.07.2023 15:17

2014 Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Comfortline Fiyatları & Modelleri sahibinden.com'da

asita Otomobil Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Conf...

Favori İlanlarım Favori Aramalarım Size Özel İlanlar

"2014 Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Comfortline..." aramanızda 35 ilan bulundu.

|                                           |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Renk                                      |  | BlueMotion Comfortline | "HATSIZ BOYASIZ CAM TAVANLI HIZ SABİTLEME"                | 2014 183.000 Beyaz | 990.000 TL | 03 Temmuz 2023  | Şanlıurfa Haliliye |
| Garanti                                   |  | BlueMotion Comfortline | SAHİBİNDEN TEMİZ CAM TAVAN OTOMATİK 7.5 DÖNÜŞÜM 177.000KM | 2014 182.000 Beyaz | 862.500 TL | 03 Temmuz 2023  | Ankara Etimesgut   |
| Ağır Hasar Kayıtlı                        |  | BlueMotion Comfortline | Biniciye hayırlı olsun hasar kayıtsız                     | 2014 183.000 Beyaz | 830.000 TL | 30 Haziran 2023 | Antalya Alanya     |
| Plaka / Uyruk                             |  | BlueMotion Comfortline | ACİL SATILIK BAKIMLI GOLF                                 | 2014 182.000 Beyaz | 830.000 TL | 28 Haziran 2023 | Ankara Çankaya     |
| Kimden                                    |  | BlueMotion Comfortline | SAHİBİNDEN SATILIK GOLF                                   | 2014 192.500 Siyah | 754.500 TL | 30 Haziran 2023 | Samsun Atakum      |
| Görüntülü Arama İle Görülebilir           |  | BlueMotion Comfortline | Sahibinden satılık temiz aile aracı ışık paket golf       | 2014 178.000 Beyaz | 838.000 TL | 27 Haziran 2023 | Samsun Bafra       |
| Takaslı                                   |  | BlueMotion Comfortline | 2014 MODEL GOLF 1.6 TDI COMFORTLINE CAM TAVAN DSG         | 2014 180.000 Beyaz | 814.900 TL | 24 Haziran 2023 | İstanbul Bağcılar  |
| İlan Tarihi                               |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |
| Video                                     |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |
| Boya, Değişen Parça                       |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |
| Boyasız Değişensiz                        |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |
| Kelime ile filtrele                       |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |
| <a href="#">Daha fazla seçenek göster</a> |                                                                                   |                        |                                                           |                    |            |                 |                    |

Yukardaki tabloda belirtilen araç fiyatlarının irdelenmesinde bu fiyatların ilan fiyatları olduğu, satış tarihinde mota mot aynı fiyatların olmayacağı aracın alış ve satış anında taraflar arasında bu fiyatları üzerinden pazarlık olacak ve fiyatlarda değişiklik olacaktır.

Davacının aracının 2014 model, çalışma kilometresinin 177017 km ve aracın **31.10.2020 tarihinde Doğa sigortanın 993635 Hasar dosyasında çarpışma şeklinde hasar kaydının olduğu** ve Ayrıca dava konusu araçların Kasım 2025 Tarihindeki kasko değerinin 804.144,00 TL olduğu da değerlendirildiğinde aracın kaza tarihindeki piyasa değerinin 750.000,TL e kabul edilebilir olduğu değerlendirilmiştir. **Pert olan araçlarda değer kaybı olmaz.**

## Kasko Değer - Kasım

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 2014                                 | VOLKSWAGEN   |
| GOLF VII 1.6 TDI BMT 105 COMFORTLINE |              |
| <a href="#">GÖSTER</a>               |              |
| Araç Kodu                            | Kasko Bedeli |
| 153-1085                             | ₺804.144,00  |

**SONUÇ: 1-** Olay tarihi itibarıyla aracın 2. el piyasa rayiç değeri tespit edilerek tamirinin ekonomik olup olmadığı?

Yukarıda yapılan açıklamalarda dava konusu aracın 14.06.2023 tarihli kazadan önce 2. El piyasa değerinin 750.000,00 TL ve sovtaj değerinin 510.555, 00 TL olacağı.

Aracın normalde tamirinin ekonomik olacağı, Ancak araçtaki hasarlı kısımların incelenmesinde hasarın özellikle şase kısmından olduğu fotoğraflardan tespit edilmiştir. Araçta oluşan şase eğilmesi ve burulması ne kadar iyi tamir edilirse edilsin bir defa aracın ağırlık merkezi bozulduktan sonra tamir esnasında tekrar ağırlık merkezinin yüzde yüz isabeti zor olacağından aracın trafiğe çıkması sürüş güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden aracın mevcut hali ile PERT olarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.

**06. CFE 806 plakalı aracın 14.06.2023 tarihli trafik kazasında ağır hasarlı PERT TOTAL olarak değerlendirilmiş aracın kaza tarihindeki 2. El piyasa değerinin 750.000,00 TL. ve Sovtaj (HURDA ) değerinin 510.555,00 TL olacağı.**

Dosya içerisinde ödeme olarak sadece Vakıflar Bankasının 31.07.2023 tarihinde **Türkiye Sigorta A.Ş** tarafından Necmiye Özer adına 120.000,TL ödeme yapılan makbuzu bulunmaktadır.

**Diğer ödenmesi gereken 510.555, 00 ve 120.000,00 TL nin ödemesini gösteren belge bulunmamaktadır. Bu durumda (750.000, 00- 120.000,00 ) = 630.000,00 TL nin ödenmesinin yapılmadığı tespit edilmiştir.**

Yukarıdaki açıklamalarda PERT TOTAL olan araçların iş ve işlemlerinin takip edilmesi için belirli süreye ihtiyaç bulunmaktadır. **Normal olarak araçlar kazaya karıştığında en geç beş gün içerisinde ilgili sigortasına başvurması gerekiyor. Bu süreden sonra sigorta tarafından eksper incelemesi yaptırılır, eksper tarafından yapılan incelemede taraflar arasında kazaya karışan araçta sovtaj ve pert değerlerinde mutabakat sağlandığı tarihten en geç 10 gün içerisinde davacıya mutabık kalınan ücret ödenir.**

Dosyada kazanın olduğu 14.06.2023 tarihinden sonra Pert iş ve işlemlerinin sürelerini takip edilmediği dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır. PERTE ayrılan bir aracın sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılması için takip etmesi gereken iş ve işlemler açıklanmıştır. Bu sürelerle uyulması halinde Dava konusu perte ayrılan aracın yerine yeni bir araç alınması için gereken makul sürenin yirmi beş **(25 ) gün arasında olacağı.**

Ülkemizde araç alış ve satışları piyasadan çok yüzde doksan güvenilir internet sitelerinden yapılmakta olup dava konusu araç özel donanımlı bir araç olmayıp her zaman piyasada ve internet sitelerinde rahatlıkla bulunan araçlardandır

Davacının pert total olan aracının yerine bir araç alması için makul sürenin 25 gün olacağı, bu sürede aracını kullanamayacağından ikame bir araç kiralaması gerekecektir. Yapılan piyasa araştırmalarında dava konusu araçla aynı veya yakın teknik özellikleri taşıyan araçların bir günlük kiralama bedelinin (sürücü ve yakıt hariç ) 1.300,00TL / GÜN Davacının araç mahrumiyet bedeli ( 25 (gün) x 1.300,00 TL / GÜN (Bir günlük araç kirası ) = **32.500,00 TL. Olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır. 08.12.2025**

Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere arz ederim.

**ÖMER KILIÇ**  
**MAKİNE MÜHENDİSİ**  
**BİLİRKİŞİ SİCİL NO:21434.**